

SOLUCIONES TEST SIMULACRO ENERO 2026

TEMAS 1 - 13

SOLUCIONES

PREGUNTA 1

- D. Javier no realiza actividad alguna, por tanto no hay encuadramiento. Esta afirmación se define en el **artículo 7.1 de la Ley General de la Seguridad Social**, que nos indica “*estarán comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social (...) los que ejerzan su actividad en territorio nacional*”. Además el **artículo 7 del RD 84/1996** establece que “*el alta reconoce a la persona que inicia una actividad (...) su condición de comprendida en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social que corresponda*”. Con respecto a Andrea, que tiene un 20% del capital social y trabaja en el departamento de recepción de la compañía, su encuadramiento se encuentra en el Régimen General de la Seguridad Social en base al **artículo 136.2.b) de la Ley General de la Seguridad Social**, el cual establece que se declaran expresamente comprendido en el Régimen General de la Seguridad Social, “*los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b)*.” Para que Andrea tuviera el control de la sociedad sería necesario que su participación en la misma fuera $\geq$ al 33,33%. (TEMA 2)

PREGUNTA 2

- C. ¡Cuidado con la comprensión lectora!. Carmelo es el único hijo del matrimonio (María no es hija). Por lo que estará encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de convivir con sus padres, trabajar en la sociedad y poseer un 5% de participación, ya que la suma de su participación y la de su madre (que posee un 20%) no alcanza la mitad del capital social, tal como establece el **artículo 305.2 de la Ley General de la Seguridad Social**). (TEMA 2)

PREGUNTA 3

- A. ¡Nuevamente cuidado con la comprensión lectora!. María, que posee el 25% de la sociedad y trabaja en el departamento de recepción, quedará encuadrada en el Régimen General de la Seguridad Social conforme a lo establecido en el **artículo 136.2.b) de la Ley General de la Seguridad Social**. El cual establece que “*estarán comprendidos en el Régimen General los socios trabajadores de sociedades de capital, aún cuando sean miembros de órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia, no posean el control efectivo conforme al artículo 305.2.b)*”. En este caso, para que María tuviera el control efectivo de la sociedad debería tener una participación $\geq$ al 33,33%. (TEMA 2)

PREGUNTA 4

- B. A efectos de encuadramiento es importante diferenciar que ya no estamos ante una sociedad, sino ante un autónomo. Por lo que debemos dirigirnos al **artículo 12 de la Ley General de la Seguridad Social** para poder resolver esta cuestión.
- El apartado segundo de este artículo dispone que “(...) *los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo. Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral.* Entre los supuestos contemplados se encuentra: personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido $\geq 33\%$. Por tanto, Jacinto quedará encuadrado en el Régimen General con exclusión de desempleo. (TEMA 2).

PREGUNTA 5

- B. Según el **artículo 32.3 del RD 84/1997**, “*las solicitudes de baja y de variaciones de datos de los trabajadores deberán presentarse dentro del plazo de los tres días naturales siguientes al del cese en el trabajo (...)*”. Por tanto, Javier dispone del 15 al 17 de junio para comunicar la baja de Guillermina. (TEMA 3).

PREGUNTA 6

- D. La cotización adicional en contratos de duración determinada (inferior a 30 días) viene regulada en el **artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social**. El cual establece que “*tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes*”. Es decir, $46,04 \text{ € (base mínima del GC8)} \times 23,60\% = 10,87 \times 3 = 32,60 \text{ euros}$. (TEMA 4)

PREGUNTA 7

- A. En el **artículo 45.1 del RDL 13/2022**, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad, establece los efectos del cambio de bases efectuadas por los trabajadores autónomos según la fecha en la que se haya solicitado el cambio. Así, para los cambios solicitados entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre (el cambio fue solicitado el 18 de octubre), tendrán efectos el 1 de noviembre. (TEMA 2)

PREGUNTA 8

- C. La falta de ingreso de las cuotas de trabajadores autónomos es una de las causas por las que se dictará providencia de apremio. Así viene establecido en el **artículo 85 del RD 1415/2004**, *“se dictará providencia de apremio, sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación, en los siguientes casos: (...) falta de ingreso de las cuotas relativas a trabajadores cuya cotización se determine mediante el sistema de liquidación simplificada (...)”*. (TEMA 6).

PREGUNTA 9

- B. Como el pago se realiza en el mes de octubre (segundo mes siguiente a agosto), el recargo aplicable será del 20% conforme a lo establecido en el **artículo 10 del RD 1415/2004**, *“Cuando los sujetos responsables del pago hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación (...) recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso”* (TEMA 5).

PREGUNTA 10

- B. Es fundamental distinguir entre los gastos de locomoción por desplazamientos fuera del lugar habitual de trabajo, los cuales no se incluyen en la base de cotización según el **artículo 147.2 de la Ley General de la Seguridad Social**, y el plus de transporte. Este último es un complemento extrasalarial que, en lugar de retribuir el trabajo, compensa los costes del traslado diario del trabajador entre su domicilio y el centro de trabajo.

A diferencia de los gastos de locomoción, el plus de transporte computa íntegramente en la base de cotización desde el año 2014, conforme a lo establecido en el **Real Decreto-ley 16/2013**, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad.

Dado que el "plus de gasolina" que recibe Angélica está destinado a cubrir los gastos de su desplazamiento habitual entre su domicilio y su centro de trabajo, debe considerarse un plus de transporte y, por lo tanto, computará en su totalidad en la base de cotización. (TEMA 4).

PREGUNTA 11

- D. Conforme al **artículo 179.1 de la Ley General de la Seguridad Social** *“(...) la base reguladora será la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre el número de días a que dicha cotización se refiera”*. Por tanto, si el descanso comienza en mayo, la base de cotización previa es abril y la anterior a ésta marzo.

PREGUNTA 12

- C. La edad que debemos tener en cuenta para saber el periodo mínimo de cotización exigido es la que Angélica tenga en el momento del hecho causante, es decir, desde que inicia el descanso. En este caso, 26 años. El artículo 178 de la Ley General de la Seguridad Social establece, en su apartado c) que *“si la persona trabajadora tiene cumplidos veintiséis años de edad en la fecha del nacimiento, o en la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de ciento ochenta días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. (...)”*

PREGUNTA 13

- D. El **artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores** sólo contempla la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor cuando la hospitalización afecte al recién nacido, no a la madre. Dado que la hospitalización afecta a Angélica, no se vería incrementado dicho permiso.

PREGUNTA 14

- A. Para este año 2026 y conforme a la **Disposición Transitoria 7ª de la Ley General de la Seguridad Social**, la edad ordinaria de jubilación se establece en 65 años si se han cotizado 38 años y tres meses o más. En caso contrario, la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses.
- En el supuesto planteado, Francisco Javier acredita 38 años cotizados y una edad de 65 años, por lo que, deberá cotizar 3 meses más para poder acceder a la jubilación ordinaria. Cuidado con el servicio militar, que sólo se aplica a efectos de la jubilación anticipada y parcial.

PREGUNTA 15

- C. Ya abordamos, recientemente, en el caso práctico nº 14 la cuestión de los efectos económicos de una pensión de viudedad generada por un sujeto causante en activo. Sin embargo, en el presente supuesto, los efectos económicos son distintos al caso anterior, ya que el sujeto causante es un pensionista de Incapacidad Permanente (IP). Por tanto, en los casos de fallecimiento del sujeto causante que sea pensionista, la pensión de viudedad comenzará el día primero del mes siguiente al fallecimiento, siempre y cuando la solicitud se presente dentro de los 3 meses siguientes al hecho causante (**artículo 53 de la Ley General de la Seguridad Social**). Como Francisco Javier solicita la pensión el 15/09/2026 ya se encuentra fuera del plazo de los 3 meses (el plazo finalizaba el 8/09/2026). Por lo que, los efectos económicos se retrotraen hasta un máximo de 3 meses. Es decir, hasta el 15 de junio. Pero, recordemos que como el sujeto causante es pensionista, el derecho no puede nacer antes del día 1 del mes siguiente al fallecimiento. Por tanto, los efectos económicos serán desde el 1 de julio de 2026.

PREGUNTA 16

- A. Conforme al **artículo 2 del RD 1415/2004**, *“la unidad de recaudación ejecutiva que por su demarcación territorial resulte competente para la ejecución forzosa de un título ejecutivo llevará a cabo cuantas actuaciones resulten precisas para el embargo y aseguramiento de los bienes del responsable de la deuda, aun cuando dichos bienes radiquen fuera de su demarcación”*. (TEMA 6).

PREGUNTA 17

- C. Según lo establecido en el **artículo 93 de RD 1415/2004**, la diligencia de embargo *“se notificará al apremiado, y al su cónyuge cuando se trate de bienes que formen parte de la sociedad de gananciales, sin perjuicio de lo dispuesto específicamente para el embargo de bienes inmuebles”*.
El embargo de bienes inmuebles viene regulado en el artículo 103 del mismo texto legal, e indica que el embargo *“se notificará al deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y a los anotantes anteriores”*. (TEMA 6).

PREGUNTA 18

- D. La fijación del tipo de enajenación viene regulada en el **artículo 111 del RD 1415/2004**. En dicho artículo se establece que *“si sobre los bienes embargados existiesen cargas o gravámenes de carácter real, servirá como tipo para la subasta la diferencia entre el valor de los bienes y el de las cargas o gravámenes anteriores que sean preferentes al derecho anotado de la Seguridad Social (...)”*.
Por tanto: 105.000 (valor de la vivienda)-25.000 (carga hipotecaria)=80.000 euros.